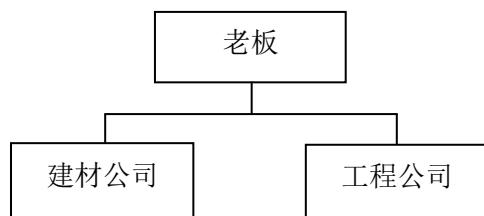


【案例】

有家企业老板在 20 世纪 90 年代末开始创业，创建了一家做建材的公司，这也是他的第一家公司，我们可称它为 S 公司。后来，这家建材公司发展壮大，账（外账，或叫税务账）上有了 1000 万元的利润，老板就想开第二家公司，专门做工程。那么，假如成立这个工程公司需要投资 1000 万元，这个钱怎么来？



S 公司原股权架构图

数万家来自全国各地的民营企业，总结拿出这 1000 万元有以下几种方法：

第一种是借款的方法。但是借款早晚都要还，而且税法中针对股东借款还专门出台了文件，比如股东从公司借了款，到该年的 12 月 31 日没有还款，则视同分红，需要交纳 20% 的个人所得税。也就是说，借了这 1000 万元，如果年底还不上，那么老板就要交纳 200 万元的个人所得税。

当然，老板也可以在 12 月 31 日之前还上，等 1 月初再重新借款。但是这样做非常折腾，如果资金已经被投资到其他地方去了，为了临时调用一下可能还需要去借高利贷。等到建材公司有一天因各种原因需要注销的时候，这笔个人所得税还是要交的，躲不掉。而且，股东借款的这种方式可能还会涉及抽逃注册资本金的问题。

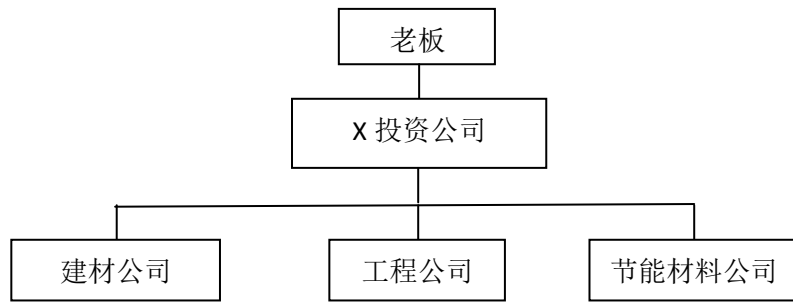
第二种方法是买发票套现。这也是民营企业使用较多的一种方法。比如买来 1000 万元的成本票或费用票，计入建材公司的成本费用中去，把利润降低，将现金给套出来。但是这种方法很有可能给老板带来刑事处罚，所以购买发票这种方法也不合适。（《中华人民共和国刑法（2015 修正）》第 205 条【虚开增值税专用发票、虚开发票罪】虚开增值税专用发票的，处 3 年以下有期徒刑或者拘役，并处 2 万元以上 20 万元以下罚金；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处 3 年以上 10 年以下有期徒刑，并处 5 万元以上 50 万元以下罚金；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处 10 年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处 5 万元以上 50 万元以下罚金或者没收财产。）

第三种方法叫分红法。分红法也是国家鼓励使用的一种方法。所谓分红就是把企业交完所得税之后的净利润分配给股东。但是分红给自然人股东就涉及要交 20% 的个人所得税的问题——这是绝大多数民企老板都不太愿意做的事情。

对于民营企业老板来说，用得最多的还是前两种方法，也就是在不交税的情况下直接把钱拿出来。但是，这两种方法中第一种很容易带来新的经济问题，第二种很可能会带来牢狱之灾。那么，到底有没有一种可以有效避税的万全之策呢？

有一种方法既可以规避一定的个人所得税，又可以规避风险。

这种方法具体是：在老板自然人股东与建材公司之间设立一个 X 公司。即，老板自然人股东占有 X 公司 100% 的股份，X 公司以法人股形式持有下属的建材公司、工程公司等主体公司的股份，X 公司占有下面主体公司 100% 的股份。也就是说，原来是老板自然人当建材公司的股东，现在建材公司的股东变成了老板投资的 X 公司。



S 公司修改后的股权架构图

（一）X 公司的作用就相当于一家投资公司，这家投资公司不做任何具体的业务和交易，也不从事任何生产经营活动，X 投资公司只做一件事情，就是对下面的公司进行投资，并接受下面公司的分红，X 投资公司拿到分红以后又对外进行投资。

假如建材公司有 1000 万元的净利润（企业所得税税后利润），而建材公司的股东是 X 公司，建材公司就可以把这 1000 万元净利润分红给 X 公司。这样就成功避免了给自然人股东分红时的 20% 个人所得税。

在中国的税收法律中，公司之间的分红是免税的。所以建材公司给 X 公司分红，建材公司用于分红的利润是已经交过企业所得税的税后分红，所以 X 公司收到该股利分红时，不需要再缴纳企业所得税。

（二）股权变更后，由于公司相互独立，各家公司可以各自融资贷款，也可以合并融资贷款，进一步增强了各家公司的融资能力，也便于融资时相互担保。

（三）企业在发展一段时间后，可吸纳创始股东以外的成员加入公司核心层。这种情况下也更容易。X 控股公司保持绝对控股，拿出各个下属公司一部分股份给新进入的股东，操作容易，股权清晰

但是，如果老板个人要想把 X 公司账上的钱再拿回家供自己家庭使用，还是一样要交纳 20% 的个人所得税的。也就是说，这样仅是规避了不用拿回家供家庭消费部分的资金（也叫投资资金）的个人所得税。如，建材公司一年的净利润是 2000 万元时，老板拿回家供家庭消费的金额可能只有 300 万元（这部分是需要缴纳个人所得税的），剩余的 1700 万元的净利润则要用于扩大规模或投资新的业务领域，这 1700 万元资金就没必要给老板个人分红，可以放在 X 投资公司账上，由 X 公司直接对外投资，从而可以规避 340 万元的个人所得税。

X 公司的运用

老板应该把所有赚的钱分别放在一左一右两个“口袋”中，左口袋的钱用来“消费”，主要管理好柴米油盐 and 衣食住行等事务，右口袋的钱主要用来“投资”。

假如一个老板一年只赚 100 万元时，他有可能把这 100 万元全部用来消费；但当这个老板一年赚 1000 万元时，他可能只会拿出 200 万元用来消费，其余 800 万元用来投资。如果绝大部分资金是用于再投资，那么就可以直接把资金转到类似上述案例中的 X 公司账户，也就相当于右口袋。

老板用作个人消费的这一部分钱要交 20% 的个人所得税，而用于再投资的这一部分钱则因为 X 公司的存在而节省了 20% 的税。如果没有这样一种合理的集团公司的形态，而是老板直接占有属于公司的全部股份，那么这 20% 的税就无法省掉了。